

1500200-10.2020.8.26.0558

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Crimes de Trânsito

Magistrado: MARCOS VINICIUS KRAUSE BIERHALZ

Comarca: Catanduva

Foro: Foro de Catanduva

Vara: 2ª Vara Criminal e Anexo da Infância e da Juventude

Data de Disponibilização: 04/04/2022

... de tais circunstâncias. No ponto:

TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES - Conformismo defensivo quanto ao mérito da condenação - Pena fixada no mínimo legal - Réu que possui apenas uma condenação transitada em julgado - Reincidência específica - Confissão integral - Compensação possível - Precedentes do STJ e STF - Redimensionamento da pena - Regime fechado mantido - Recurso parcialmente ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Catanduva

Foro de Catanduva

2ª Vara Criminal e Anexo da Infância e da Juventude

Parque das Américas, 55, Catanduva-SP - cep 15800-032

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1500200-10.2020.8.26.0558 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500200-10.2020.8.26.0558

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes de Trânsito

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2114284/2020 - DEL.SEC.CATANDUVA PLANTÃO, 11325319 - DEL.SEC.CATANDUVA PLANTÃO,

2161/20/708 - DEL.SEC.CATANDUVA PLANTÃO, 2114284 - 03º D.P. CATANDUVA, 2161/20/708

- 03º D.P. CATANDUVA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EDSON DE JESUS ANTEVERE

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARCOS VINICIUS KRAUSE BIERHALZ

Vistos.

Cuida-se de ação penal pública pela qual o Ministério Público do Estado de São Paulo imputa ao réu Édson de Jesus Antevere a prática da infração penal prevista no art. 303, §2º, da Lei 9.503/97, pois no dia 09 de maio de 2020, por volta das 20h, na Rua XV de Novembro, n. 2.230, Jardim São Domingos, nesta cidade e Comarca, ele teria causado lesões corporais de natureza grave à vítima Mariana Rodrigues, de dois anos de idade, enquanto conduzia o veículo automotor VW/Gol, de placas BLX-6882, com a capacidade psicomotora alterada em razão da ingestão de álcool (fls. 88/89).

A denúncia foi recebida em 15 de outubro de 2020 (fl. 90), o réu foi citado (fls. 109/110) e apresentou resposta à acusação com alegação de atipicidade penal da conduta (fls. 141/149).

No curso da instrução foi ouvida uma testemunha e interrogado o acusado, que confessou ter ingerido bebida antes de conduzir o veículo automotor e que de fato

colidiu na vítima, a qual teria ingressado repentinamente na via de rolamento. Na fase processual do art. 402 do CPP as partes nada requereram e, em alegações finais, o Ministério Público pugnou pela procedência da pretensão punitiva, ao passo que a Defesa reitera os termos da manifestação defensiva e pleiteia benesses atinentes à aplicação da pena.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, ausentes questões preliminares ou prejudiciais pendentes de apreciação, passo ao exame do mérito.

A pretensão punitiva é procedente.

A materialidade da infração penal resta delineada pelo boletim de ocorrência (fls. 06/08), pelo auto de exibição e apreensão (fl. 09), pelo extrato do teste de etilômetro (fl. 10), pelo laudo de exame de corpo de delito (fls. 65/66), pelo laudo de exame de corpo de delito complementar (fls. 80/82) e por todos os demais elementos informativos carreados nos autos.

À evidência, a documentação colacionada comprova, de maneira cristalina, que o acusado, por ocasião do evento, encontrava-se sob a influência de álcool e que a vítima, criança de meros dois anos de idade, resultou com lesões corporais de natureza grave pelo perigo de vida ocasionado por traumatismo crânio-encefálico.

A autoria, por seu turno, também é inconteste.

Em Juízo, o policial militar Hélder de Souza Ruiz declarou que a sua guarnição foi deslocada até o local dos fatos em razão de um atropelamento. Disse que percebeu que o veículo do acusado já havia sido removido e que a vítima já havia sido socorrida ao hospital. Narrou que o acusado apresentava fala pastosa, olhos avermelhados e odor etílico, motivo pelo qual foi realizado o teste do etilômetro, que confirmou a condição de embriaguez. Respondeu que ouviu no local dos fatos que a criança havia se desprendido da mãe e corrido em direção à rua, onde foi atropelada.

O acusado, por ocasião de seu interrogatório, confirmou que ingeriu quatro latas de cervejas imediatamente antes de dirigir e se envolver no acidente ora tratado.

Respondeu que não teve como evitar a colisão, eis que a vítima surpreendentemente invadiu a pista de rolamento.

Destarte, a análise do arcabouço probatório permite inferir a responsabilidade criminal do acusado, não havendo se falar em ausência de culpa ou mesmo em culpa exclusiva da ofendida. A dinâmica fática descrita nos autos indica que o estado de embriaguez do acusado, com a inerente redução de reflexos, deu causa – ainda que eventualmente concorrente – ao resultado lesivo.

Há de se perceber que a tese do repentino ingresso da vítima na via de rolamento não resta cabalmente comprovada nos autos, sobretudo diante das provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Mas, lado outro, a imprudência do acusado, consistente na condução de veículo em via pública urbana, sob o efeito de álcool, é inequívoca. E, vale registrar, o direito penal não admite a compensação de culpas.

À evidência, com seus plenos reflexos e com a adoção das adequadas medidas de cuidado pelo réu, o resultado poderia ter sido evitado.

Nessa toada, tem-se que tanto a existência quanto a autoria do crime imputado ao réu estão cabalmente comprovadas. A prova é certa, segura e estreme de dúvidas, o réu era imputável na data dos fatos e não há notícias de causas justificantes ou exculpantes, motivo pelo qual o decreto condenatório se impõe.

Passo à dosimetria da pena, na forma do art. 68 do CP.

Na primeira fase, com fulcro no art. 291, §4º, da Lei 9.503/97, e no art. 59 do CP, tem-se que a culpabilidade, tida como grau de reprovabilidade do comportamento, é normal à espécie. O réu ostenta mais de uma condenação transitada em julgado, de modo que, nesta fase, utilizo uma delas (autos n. 0005091-78.2014.8.26.0132), e relego a sobressalente à fase seguinte, evitando-se, assim, o bis in idem (Súmula 241 do STJ). A conduta social é neutra. Não há notícias acerca da personalidade do réu. Os motivos do crime são os já valorados pelo legislador. As circunstâncias do delito são desfavoráveis, eis que a imprudência, no caso, desborda da normalidade, já que consistiu na condução de veículo automotor em via pública urbana, em horário

de movimentação rotineira e sob o deliberado efeito de álcool, com a causação de atropelamento à criança de tenra idade. As consequências do crime são ínsitas ao tipo penal. O comportamento da vítima, pelo que se depreende das declarações colhidas na fase policial (fls. 03/04) e em Juízo, contribuiu para o evento, pois consistiu em ingresso descuidado em via de rolamento. Logo, Assim, compensando-se uma das circunstâncias desfavoráveis com o comportamento da vítima, resta uma circunstância negativa, à qual se aplica o entendimento do STJ no AgRg-HC 547.176, de que cada deve ser valorada, a rigor, no patamar de um sexto, motivo pelo qual fixo a pena-base em 02 anos e 04 meses de reclusão e 02 meses e 10 dias de suspensão do direito de dirigir.

Na segunda fase, reconheço e valoro a atenuante da confissão (art. 65, III, 'd', do CP), assim como a agravante da reincidência (art. 61, I c.c 63, ambos do CP), em vista da condenação nos autos n. 0008357-10.2013.8.26.0132. À luz do disposto no art. 67 do CP, da inespecificidade da reincidência e do posicionamento jurisprudencial do E. TJSP, impõe-se a compensação de tais circunstâncias. No ponto:

TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES - Conformismo defensivo quanto ao mérito da condenação - Pena fixada no mínimo legal - Réu que possui apenas uma condenação transitada em julgado - Reincidência específica - Confissão integral - Compensação possível - Precedentes do STJ e STF - Redimensionamento da pena - Regime fechado mantido - Recurso parcialmente provido (voto n. 44416). (TJSP; Apelação Criminal 1500123-81.2021.8.26.0617; Relator (a): Newton Neves; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de São José dos Campos - 5ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 19/05/2021; Data de Registro: 19/05/2021)

Assim, mantenho a pena intermediária em 02 anos e 04 meses de reclusão e 02 meses e 10 dias de suspensão do direito de dirigir, patamares que torno definitivos em virtude da ausência de causas de diminuição ou aumento de pena.

O regime inicial de cumprimento de pena, em vista da reincidência, das circunstâncias judiciais desfavoráveis e do disposto no art. 33, §2º, 'b', do CP, e na Súmula 269 do STJ, é o semiaberto. A previsão do art. 387, §2º, do CPP, não causa alterações.

Em vista da inespecificidade da reincidência, da quantidade de pena aplicada e da notória suficiente da medida, torna-se cabível e adequada, nos termos do art. 44, §§2º e 3º, do CP, a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas, quais sejam de prestação pecuniária no valor de três salários-mínimos, a ser paga à vítima, e de prestação de serviços à comunidade, por período equivalente ao da reprimenda privativa de liberdade, com observância do disposto no art. 312-A da Lei 9.503/97, e na forma e local a ser estabelecido durante a execução.

Não se olvida, vale registrar, do teor do art. 312-B da Lei 9.503/97, cuja redação foi conferida pela Lei 14.071/20 e teve por fito impedir a substituição da pena privativa de liberdade nas hipóteses de condenações pelos crimes de homicídio ou lesão corporal culposos praticados sob efeito de álcool. Ocorre que, há de se convir, o dispositivo ostenta impressionante falha legislativa, cuja literalidade amplia as hipóteses de cabimento da benesse combatida. Logo, ao menos até que surja precedente vinculante ou reforma legislativa a respeito do item, é inviável deixar de aplicar a substituição.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na denúncia para CONDENAR o acusado Édson de Jesus Antevere como incurso nas sanções do art. 303, §2º, da Lei 9.503/97, 02 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 02 meses e 10 dias de suspensão do direito de dirigir.

A pena privativa de liberdade resta substituída por duas restritivas, quais sejam de prestação pecuniária no valor de três salários-mínimos, a ser paga à vítima, e de prestação de serviços à comunidade, por período equivalente ao da reprimenda privativa de liberdade, com observância do disposto no art. 312-A da Lei 9.503/97 e na forma e local a ser estabelecido durante a execução.

Por força do princípio da correlação, deixo de fixar valor indenizatório mínimo (art. 387, IV, do CPP).

Ante o regime inicial fixado e à luz do princípio da homogeneidade, incabível a

imposição de prisão cautelar (art. 387, §1º, do CPP).

Condene o réu, ainda, ao pagamento das custas processuais, nos termos do art. 804 do CPP.

Arbitro honorários para a advogada nomeada para defender o acusado, nos limites das manifestações exercidas, eis que houve constituição de causídico a partir da audiência de instrução e julgamento.

Procedam-se às comunicações de praxe, e, com o trânsito em julgado, oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral (art. 15, III, da CF), ao CONTRAN (art. 295 da Lei 9.503/97) e expeça-se a guia de execução.

P. I. C., com observância do art. 392 do CPP.

Catanduva, 04 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA